

用戶服務協議 (Terms of Service)

因應 2024 中華民國《電子簽章法》修法與數發部能量登錄規範之官方合規條款

本協議為蒙恬科技股份有限公司（下稱「本公司」或「本平台」）與使用 BreezySign 好好簽服務之用戶（下稱「用戶」）間，就本公司所提供之電子簽章、數位簽章、合約傳簽及管理服務（下稱「本服務」）所訂立之服務條款。請於開始使用本服務前，詳閱本協議所有內容。

一、服務說明與效力基礎

本公司提供之 BreezySign 好好簽服務，為基於網際網路之電子文件簽署及管理平台。本服務旨在協助用戶以電子形式進行法律行為之合意，縮短簽署時效並留存完整簽署軌跡。本服務所處理之電子文件及簽章效力，以中華民國《電子簽章法》、個資法及相關法令為基礎。

二、用戶帳號、密碼與安全規範

- 用戶應提供真實、正確且完整之資料以註冊帳號。若用戶提供虛假資料，本公司有權暫停或終止其帳號並拒絕其使用本服務之全部或一部。
- 用戶有義務妥善保管其帳號及密碼。凡經由用戶帳號、密碼或經授權之 API 金鑰所進行之所有行為，均視為用戶本人之行為，用戶應自行負擔法律責任。
- 為保障簽署之防偽性與不可否認性，本平台將針對完簽 PDF 文件計算 SHA-256 雜湊值（Hash），並將簽署軌跡以不可竄改之形式記錄於稽核日誌（Audit Log）中，以供日後司法存證之用。

三、技術規格與法律效力宣告 (電子簽章與數位簽章區分)

本服務因應中華民國最新《電子簽章法》規範，就不同簽署方案之技術規格與法律效力，明確界定如下：

1. 一般電子簽章 (手繪簽名/圖片簽章)

- **技術說明：**指用戶透過瀏覽器或行動端，於螢幕上手繪簽名、上傳個人印章圖片，或以系統文字產生之簽章形式。此簽章符合《電子簽章法》第 4 條「電子文件與實體文件平權」之規定，具備一般法律契約成立之效力。
- **責任歸屬：**一般電子簽章未包含第三方憑證機構之加密證明，如日後當事人對於簽章之真實性產生否認爭議，其不可否認性之「舉證責任」由用戶自行承擔。

2. 數位簽章 (AATL / TWCA 憑證方案)

- **技術說明：**指用戶使用包含中華電信 (Chunghwa Telecom) AATL 憑證或臺灣網路認證 (TWCA) 憑證，以非對稱型金鑰加密技術嵌入於電子文件中，並附加完整長期驗證 (LTV) 及信賴時間戳記 (Timestamp) 之簽署形式。
- **法律推定效力：**此方案 100% 符合《電子簽章法》第 2 條及第 6 條之規範，其憑證經數發部許可之憑證機構簽發。**依法具有「推定為本人親自簽名或蓋章」之法定推定效力。**若發生爭議，否認簽署之一方須負責實舉證責任以推翻此推定。

四、相對人同意機制優化 (默示同意合意條款)

1. **默示合意機制：**依《電子簽章法》第 5 條精神，本公司平台就合約相對人 (收件人) 之合意，採取「合理告知與默示同意」之流程。當用戶 (發起人) 透過平台向收件人發送簽署通知，且收件人點擊連結、閱覽文件，並在未表示反對之情況下繼續完成簽署流程者，即推定收件人同意採用電子文件及電子簽章進行本交易。
2. **反對權利與告知：**本平台於簽署介面之醒目處，已提供合理之反對說明。收件人得拒絕以電子簽章簽署，並得要求改用傳統紙本形式。收件人一旦完成本平台之簽署，即不得再以「事前未明示同意使用電子文件或電子簽章」為主張合約無效。

五、行動端與 LINE 一鍵傳簽合意保障

1. 用戶可選擇使用「LINE 一鍵傳簽」功能，將合約簽署連結透過 LINE 官方帳號或群組發送予相對人。
2. 相對人點擊該 LINE 連結進入行動端簽署頁面時，平台將以彈窗或醒目文字揭露反對權利。**相對人點擊「同意並確認送出簽章」後，即視為已獲得合理反對機會且未表示反對**，同意以電子紀錄形式與發起人成立法律行為，並完全受本服務協議與隱私權政策之約束。

六、附件上傳與公開表單免責條款

1. 用戶在使用「公開表單」或合約欄位功能時，得要求填表人或收件人上傳證件圖片、授權書等附件。
2. 用戶明瞭並同意，此上傳附件所涉個資之**蒐集、處理及利用主體為「發起表單/合約之用戶 (即企業客戶)」**，本平台僅提供加密傳輸、mTLS 安全通道及靜態加密儲存 (AES-256) 之技術服務。
3. 對於用戶因管理不當、越權存取或將附件下載至本地端後所導致之個資外洩，本平台不承擔實質管理之義務，亦不承擔連帶法律賠償責任。

七、平台服務中斷、限制與免責

1. 本公司承諾提供穩定之平台運作，但因不可抗力之事由（包括但不限於電信業者骨幹網路中斷、雲端服務商異常、駭客攻擊等），或為進行系統定期更新維護，本公司有權暫停提供服務，並將於官網或系統內提前公告。
2. 用戶應理解電子簽章平台僅作為文件傳簽與存證中介，並不對合約本身的實質條款內容、交易適法性或履約能力提供任何明示或暗示之保證。

八、協議變更、管轄法院與其他

1. 本公司有權隨時因應法規變動或服務演進修改本協議，並於官網或平台首頁公布。用戶繼續使用本服務即視為同意修改後之協議。
2. 本協議之解釋及適用，均以中華民國法律為準據法。因本協議或使用本服務所生之爭議，雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。